

Resolución Nro. UITEY-CPP-2017-0004-R

Urcuquí, 12 de octubre de 2017

**UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL
YACHAY**

Ing. Fausto Javier Maza

COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA POR
DELEGACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE
INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y evaluación”;

Que, el artículo 288 ibídem señala que: “Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”;

Que, el artículo 339 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “*El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. Las inversiones se orientarán con criterios de diversificación productiva, innovación tecnológica, y generación de equilibrios regionales y sectoriales*”;

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone que, para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad y participación nacional;

Que, el artículo 9 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece los objetivos prioritarios del Estado, en materia de contratación pública, entre ellos, señala: “1. *Garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con el plan nacional de desarrollo; (...) 3. Garantizar la transparencia y evitar la discrecionalidad en la contratación pública; 4. Convertir la contratación pública en un elemento dinamizador de la producción nacional; (...); 9. Modernizar los procesos de contratación pública para que sean una herramienta de eficiencia en la gestión*

Resolución Nro. UITEY-CPP-2017-0004-R

Urcuquí, 12 de octubre de 2017

económica de los recursos del Estado”;

Que el artículo 10 de la norma Ibídem crea al Servicio Nacional de Contratación Pública como organismo, técnico, regulatorio y señala que ejercerá la rectoría del Sistema Nacional de Contratación Pública para lo cual establece como entre ellas la siguiente: *"6. Administrar los procedimientos para la certificación de producción nacional en los procesos precontractuales y de autorización de importaciones de bienes y servicios por parte del Estado."*;

Que, el artículo 14 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone que: *"El control del Sistema Nacional de Contratación Pública será intensivo, interrelacionado y completamente articulado entre los diferentes entes con competencia para ello. Incluirá la fase precontractual, la de ejecución del contrato y la de evaluación del mismo. (...)”;*

Que, el artículo 22 de la misma norma legal dispone que: *"Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado. El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e interoperará con el portal COMPRASPÚBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso. El contenido del Plan de contratación y los sustentos del mismo se regularán en el Reglamento de la presente Ley”;*

Que, el artículo 25.1 de Ley Orgánica de Contratación Pública determina: *"Participación Nacional.- Los pliegos contendrán criterios de valoración que incentiven y promuevan la participación local y nacional, mediante un margen de preferencia para los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos la consultoría, de origen local y nacional, de acuerdo a los parámetros determinados por la entidad encargada de la Contratación Pública."*;

Que el artículo 25.2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que: *"(...) Para la adquisición de bienes, obras o servicios no considerados de origen ecuatoriano de acuerdo a la regulación correspondiente se requerirá previamente la verificación de inexistencia en la oferta de origen ecuatoriano, mediante mecanismos ágiles que no demoren la contratación. La entidad encargada de la contratación pública mediante la regulación correspondiente incluirá la obligación de transferencia de tecnología y de conocimiento en toda contratación de origen no ecuatoriano”;*

Que, el artículo 23 de la ley ibídem establece que: *"Antes de iniciar un procedimiento*

Resolución Nro. UITEY-CPP-2017-0004-R

Urcuquí, 12 de octubre de 2017

precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar con los estudios y diseños completos, definitivos y actualizados, planos y cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad. Los estudios y diseños incluirán obligatoriamente como condición previa a su aprobación e inicio del proceso contractual, el análisis de desagregación tecnológica o de Compra de Inclusión, según corresponda, los que determinarán la proporción mínima de participación nacional o local de acuerdo a la metodología y parámetros determinados por el Instituto Nacional de Contratación Pública.(...)";

Que, el artículo 24 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública establece que: *"Las entidades previamente a la convocatoria, deberán certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación. (...)"*;

Que, el artículo 36 Ibídem establece: *"Las Entidades Contratantes deberán formar y mantener un expediente por cada contratación en el que constarán los documentos referentes a los hechos y aspectos más relevantes de sus etapas de preparación, selección, contratación, ejecución, así como en la fase pos contractual. El Reglamento establecerá las normas sobre su contenido, conformación y publicidad a través del portal de COMPRASPÚBLICAS"*;

Que el artículo 61 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece: *"Las instituciones del sistema de educación superior no tendrán fines de lucro según lo prevé la Constitución de la República del Ecuador; dicho carácter será garantizado y asegurado por el Consejo de Educación Superior. Las instituciones de educación superior no podrán realizar contratos, convenios o transacciones con personas jurídicas domiciliadas, constituidas o ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, a excepción de los directamente relacionados con los fines de la educación superior establecidos en esta Ley (...) Adicionalmente, las instituciones de educación superior no podrán realizar actos, contratos, convenciones u operaciones con partes relacionadas (...)"*;

Que el artículo 3 del Reglamento de a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece *"Las normas contenidas en la Ley y en el presente Reglamento General se aplicarán dentro del territorio nacional. No se regirán por dichas normas las contrataciones de bienes que se adquieran en el extranjero y cuya importación la realicen las entidades contratantes o los servicios que se provean en otros países, procesos que se someterán a las normas legales del país en que se contraten o a las prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional. Para la adquisición de bienes en el extranjero se requerirá, previamente la verificación de no existencia de producción u oferta nacional, de conformidad con el instructivo que emita el "Servicio Nacional de Contratación Pública" (SERCOP) (...)"*

Resolución Nro. UITEY-CPP-2017-0004-R

Urcuquí, 12 de octubre de 2017

Que, la disposición transitoria cuarta del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas establece en su inciso séptimo: "(...) *La Comisión designará de su seno un presidente de la Comisión y un director ejecutivo, este último desempeñara las funciones de Rector (...)*";

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay establece: "*Créase la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una Institución de Educación Superior de Derecho Público, sin fines de lucro, con personería jurídica propias, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior*";

Que, el inciso tercero de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY establece: "(...) *La Comisión Gestora actuará como máxima autoridad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY por un período improrrogable de 5 años contados a partir de la vigencia de esta Ley y desempeñará las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar normas y ejecutar acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la Institución. (...)*.";

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 275, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 229, de 21 de abril de 2014, designa a los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, mismo que se reformó con el Decreto Ejecutivo No. 736, publicado en el Registro Oficial No. 561, de 07 de agosto de 2015, y con el Decreto Ejecutivo No. 1223, de 9 de noviembre de 2016, en este último el Presidente Constitucional de la República designa a los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, a las siguientes personas: Ares Rosakis, Ph.D.; José Andrade, Ph.D.; Carlos Castillo-Chávez. Ph.D; al Gerente de la Empresa Pública Yachay E.P.; y, Ab. María de Lourdes Miranda, como Secretaria de la Comisión;

Que, mediante Resolución RCG-SO-11 No. 106-2016 de 11 de noviembre de 2016, la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay resolvió designar al Dr. Carlos Castillo Chavéz, PhD, como Rector de la Universidad;

Que, mediante Resolución RPC-SO-29 No. 318-2014, adoptada en la vigésima novena sesión ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior, de 30 de julio de 2014, se aprobó el Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, así como su reforma aprobada mediante Resolución No.RPC-SO-06-No.120-2017, de 15 de febrero del 2017, adoptada en la sexta sesión

Resolución Nro. UITEY-CPP-2017-0004-R

Urcuquí, 12 de octubre de 2017

ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior;

Que, el numeral 28 del artículo 2 Definiciones de la Codificación y actualización de las resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública, dispone: “(...) Fase preparatoria.- Fase de la contratación pública que incluye la elaboración y modificación del plan anual de contrataciones -PAC; la elaboración de estudios de mercado, elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia -TDR; elaboración del presupuesto referencial y emisión de certificación presupuestaria; elaboración de estudios, elaboración y aprobación de pliegos; conformación de la comisión técnica u otorgamiento de delegación; y, toda actividad hasta antes de la publicación del procedimiento en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.”;

Que, mediante Resolución Nro. UITEY-REC-2017-0072-R, de 14 de agosto de 2017, el Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay dispone la desconcentración de las funciones en los ámbitos administrativos, académicos e investigativos, delegando al Coordinador de Planificación y Gestión Estratégica las siguientes atribuciones: “(...) 4. Conocer, aprobar y evaluar la ejecución de los procesos institucionales diseñados en cooperación con las diversas unidades de la Universidad.”

Que, mediante Memorando Nro. UITEY-CPP-2017-0203-M de 12 de Octubre de 2017, el Ing. Fausto Javier Maza Montenegro, Coordinador de Planificación Estratégica, solicita se elabore la resolución de aprobación del proceso "Verificación de Producción Nacional y Contratación Internacional de Bienes y Servicios - Fase Preparatoria", el cual ha sido trabajado conjuntamente con la Dirección de Planificación e Inversión y ha sido revisado y validado por la Coordinación Administrativa Financiera y la Coordinación Jurídica.

En ejercicio de las atribuciones que confiere la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y su Reglamento, la Ley Orgánica de Educación Superior y el Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay:

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el proceso de "Verificación de Producción Nacional y Contratación Internacional de Bienes y Servicios - Fase Preparatoria" constante en 15 hojas, así como sus respectivos anexos.

Artículo 2.- Encárguese de la ejecución de la presente Resolución a la Coordinación de Planificación Estratégica y a la Dirección de Planificación y Procesos, así como la

Resolución Nro. UITEY-CPP-2017-0004-R

Urcuquí, 12 de octubre de 2017

aplicación a todas las Unidades Académicas y Administrativas de la Universidad, en los que les correspondiere.

Documento firmado electrónicamente

Ing. Fausto Javier Maza Montenegro
COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Referencias:

- UITEY-CPP-2017-0203-M

Anexos:

- PROCESO DE VERIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN NACIONAL Y CONTRATACIÓN INTERNACIONAL PARTE 4
- PROCESO DE VERIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN NACIONAL Y CONTRATACIÓN INTERNACIONAL PARTE 3
- PROCESO DE VERIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN NACIONAL Y CONTRATACIÓN INTERNACIONAL PARTE 2
- PROCESO DE VERIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN NACIONAL Y CONTRATACIÓN INTERNACIONAL PARTE 1

am/mm